

ዳኞች :- እትመት አሰፋ

ደጀኔ አያንሳ

ብርቅነሽ እሱባለወ

ሀብታሙ እርቅይሁን

ብርሃኑ መንግሥቱ

አመልካች: - መስፍን ጥላሁን - ቀረቡ

ተጠሪ :- በፍትሕ ሚኒስቴር - የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ - ዐ/ህግ ሚኒስትር ብርሃኑ - ቀረቡት መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተለው የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቷል።

ፍርድ

ጉዳዩ በወንጀል ጉዳይ በኤግዚቢትነት ንብረት በተያዘበት የወንጀል ክስ ክርክር ዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ማቅረብ ባለመቻሉ ዐቃቤ ሕግ ምስክሮቹን ሲያቀርብ ይንቀሳቀሳል በሚል መዝገብ ሲዘጋ ኤግዚቢቱ ላይ ሊሰጥ ስለሚገባዉ ውሳኔ የሚመለከት ነዉ። ክርክሩ በተጀመረበት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አመልካች ባቀረቡት አቤቱታ አመልካች በዚህ መዝገብ ክስ ከቀረበብኝ ወደ 15 ዓመታት ገደማ ሲታይ ቆይቶ ተጠሪ ምስክር ማቅረብ ባለመቻሉ ክሱ ከተቋረጠ 10 ዓመት ሆኖታል። መዝገቡ ከተዘጋ በኋላ በኤግዚቢትነት የተያዘዉ የኢትዮጵያ ብር የተከሰሰበት ባለመሆኑ እንዲመለስልኝ ጠይቄ ፍርድ ቤቱ መኪናዬን በመያዣነት እንዲያዝ አድርጎ ገንዘቡ እንዲመለስልኝ አድርጓል። ወደፊት ኤግዚቢቱ ከተፈለገ በሚል በዋስትና የተያዘዉ መኪናዬ ከ10 አመታት በላይ የዐቃቤ ሕግ ምስክር መቅረብ እየተጠበቀ መዝገቡ እስከአሁኑ እንደተዘጋ ያለ በመሆኑ በንብረቴ ላይ የተሰጠዉ እግድ ይነሳልኝ በማለት ዳኝነት በመጠየቅ አቤቱታቸዉን አቅርበዋል።

ተጠሪ ለአቤቱታዉ በሰጠዉ አስተያየት አመልካች ሌላ ተመጣጣኝ የገንዘብም ሆነ የንብረት ዋስትና እንዲያሰኩ ተደርጎ በመኪናዉ ላይ የተሰጠዉ እግድ ቢነሳ ተቃዉሞ የለንም በማለት አስተያቱን ሰጥቷል።

ፍርድ ቤቱም በመ/ቁጥር 138305 ላይ አቤቱታዉን መርምሮ በቀን 21/11/2014ዓ/ም በሰጠዉ ትእዛዝ አመልካች ተመሳሳይ አቤቱታ በማቅረብ በመኪናዉ ላይ የተሰጠዉ ዕግድ/ዋስትና እንዲነሳላቸዉ ጠይቀዉ

አቤቱታቸውን መርምሮ ፍርድ ቤቱ በቀን 17/03/2008ዓ/ም እና በቀን 30/07/2008ዓ/ም በሰጣቸው ትእዛዛት ወድቅ አድርጓል። ስለሆነም አመልካች መሰል አቤቱታ ከአንድም ሦስት ጊዜ ትእዛዝ የተሰጠበት ጉዳይ በመሆኑ አመልካች ያቀረቡት የወንጀል ክስ እልባት ሳይሰጠው የክስ ማቅረቢያ ጊዜውም ሆነ መከታተያ ጊዜው በይርጋ ቀሪ ባልሆነበት ወይም ክሱ ባልተነሳበት ሁኔታ አመልካች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌለውን የንብረት ባለቤትነት መብት ምክንያት በማቅረብ ዋስትና ቀሪ ይደረግልኝ በማለት ያቀረቡትን አቤቱታ ወድቅ አድርጓል።

አመልካች በትዕዛዙ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅረበው ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ በመ/ቁጥር 010728 ላይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 18/04/2015 ዓ/ም በሰጠው ወሳኔ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 126017 እና 45572 የተሰጠውን የሕግ ትርጉም እና አመልካች ተከሰውበት የነበረውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 346 እና በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 220/1፣217(1/ሐ) እና 218 የተደነገገውን መሰረት በማድረግ በመጥቀስ በሰጠው ወሳኔ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ከመጋቢት ወር 2000 ዓ/ም ጀምሮ የክስ ፋይል ተከፍቶ እስከቀረበበት የካቲት ወር 2001ዓ/ም ድረስ ያለውን 11 ወር እንዲሁም ክሱ ጥቅምት ወር 2005ዓ/ም እስከተዘጋበት ጊዜ ድረስ በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 220/1 መሰረት የታገደውን 3 ዓመት ከ8 ወር የይርጋ ጊዜ በመቀነስ እስከ አሁን የሚኖረውን ጊዜ ሲሰላ 10 ዓመት ከ11 ወር ይሆናል። ይህም ዐቃቤ ሕግ በቀሪው ጊዜ ውስጥ ምስክሮቹን በማሟላት ክሱ ዳግም እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ከሆነ የስር ፍርድ ቤት በዋናው ክስ ወሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ በኤግዚቢትነት በተያዘው ንብረት ላይም ተገቢ ነው ያለውን ትእዛዝ የሚሰጥበት ይሆናል። ሆኖም ዐቃቤ ሕግ በቀረው ጊዜ ገደብ ውስጥ ምስክሮቹን ማቅረብ ካልቻለ አመልካች ላይ የቀረበው ክስ በይርጋ የሚቋረጥ በመሆኑ በኤግዚቢትነት ለተያዘው ንብረት የተሰጠው የዕግድ ትእዛዝ ቀሪ የሚሆን ይሆናል። ስለሆነም የስር ፍርድ ቤት በኤግዚቢትነት ለተያዘው ገንዘብ በቂ ተመጣጣኝ ዋስትና እንዲቀርብ ማዘዙም ሆነ እግዱ ሊነሳ አይገባም በማለት የአመልካችን አቤቱታ ወድቅ ማድረግ ተገቢ ነው ሲል አጽንቷል።

አመልካች በቀን 22/06/2015ዓ/ም የተጻፈ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ከላይ በተመለከተው መሰረት በተሰጡ ወሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ሲሆን የአቤቱታቸው አጭር ይዘትም፡- አመልካች ክስ ከቀረብኝ ወደ 15 ዓመታት ገደማ ሊሆነው ነው። ክሱ ሲታይ ቆይቶ በምስክር ያለመቅረብ ምክንያት ከተቋረጠ 10 ዓመት ሆኖታል። የቀረብኝ የውጭ ገንዘብ ይዞ የመገኘት ወንጀል ክስ ሲሆን ብርብራ ተደርጎ ከቤቴ ተወስዶ ኤግዚቢት የተደረገው ደግሞ የኢትዮጵያ ብር ነው። በኤግዚቢትነት የተያዘው ብር 839,133.00 እንዲመለስልኝ ጠይቄ ዐቃቤ ሕጉ የተያዘው ገንዘብ ቢመልስ እንደማይቃወም በገለጸው መሰረት የስር ፍርድ ቤት እንዲመለስልኝ ሲወስን ለሚለቀቀው የኢትዮጵያ ብር ማስያዣ እንዲሆን አንድ መኪናዬ ሳይሸጥ፣ ሳይለወጥ ታግዶ እንዲቆይ አድርጓል። ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤቱ ከበቂ በላይ ለሆነ ጊዜ የአቃቤ ሕግ ምስክሮች እንዲቀርቡ ጠብቋል። የኢትዮጵያ ገንዘብ መያዝ በወንጀል የማያስጠይቅ ሆኖ እያለ ከቤቴ የተወሰደው ገንዘብ እንዲመለስልኝ በጠየቅሁበት መኪናዬ ላይ ከሕግ ውጭ እግድ ተሰጥቶ የመጠቀም መብቴ ላልተወሰነ ጊዜ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች እስኪቀርቡ በሚል እግዱ እንዲነሳልኝ ያቀረብኩት አቤቱታ ወድቅ

መደረጉ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ነው። ለ15 ዓመት ያልቀረበ ምስክር ለምን ያህል ጊዜ ፍርድ ቤቱ ይጠብቀዋል።ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለወሳኔው መሰረት ያደረገው ይርጋ ክስ የማቅረቢያ ጊዜን የሚመለከት እንጂ ዐቃቤ ሕግ ክሱን የሚያስረዱለትን ምስክሮች ማቅረብ ባለመቻሉ መዝገብ በተዘጋበት ዕግድ እንዲነሳልኝ ባቀረብኩት አቤቱታ ላይ ተፈጻሚነት ያለው አይደለም። ክስ በሌለበት እግዱ ንብረቱ ላይ ፀንቶ እንዲቆይ የሚያደርግ ሕጋዊ ምክንያት ባለመኖሩ ወሳኔው ተሸሮ በአቤቱታዬ መሰረት ይወሰንልኝ በሚል ተከራክረዋል።

ሰበር አጣሪ ችሎት አቤቱታውን መርምሮ የስር ፍርድ ቤቶች አመልካች በውጭ አገር ገንዘብ መነገድ ወንጀል ተከሰው የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ባለመቅረባቸው በ2005 ዓ/ም መዝገቡ የተዘጋ በመሆኑ በኤግዚቢነት ተይዞ የነበረው የኢትዮጵያ ብር አመልካች የመኪና ዋስትና አስዘው በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተለቀቀ ከመሆኑ አንፃር መኪናው ኤግዚቢነት ነው በማለት እግድ ሊነሳ አይገባም ተብሎ የተሰጠውን ወሳኔ አግባብነት ተጠሪ ባለበት እንዲመረመር ትእዛዝ በመስጠቱ ተጠሪ በቀን 25/08/2015 ዓ/ም የተጻፈ መልሱን አቅርቧል።የመልሱም አጭር ይዘት፡- አመልካች ኤግዚቢቱ በተፈለገበት ወቅት የሚያቀርቡ ስለመሆኑን ለገንዘቡ የሚመጥን በቂ ዋስትና እንዲያቀርቡ መደረጉም ሆነ ዋስትናው እንዲነሳላቸው ያቀረቡት ጥያቄ ወድቅ በመደረጉ የተፈጸመ ስህተት የለም።አመልካች ክስ የቀረበባቸው የውጭ ሃገር ገንዘብን ሥልጣን ሳይኖራቸው ሕግን በመጣስ የውጭ ሃገራትን ገንዘብ በማስቀመጥና በመሸጥ ላይ በመስማራት በቤታቸው በተደረገ ሕጋዊ ብርበራ አሁን ለአቤቱታው ምክንያት የሆነው 839,133 ብርና ሌሎች በክሱ ዝርዝር ላይ የተጠቀሱት ገንዘቦች ተገኝተው የወንጀሉ ፍሬ በመሆናቸው ለማስረጃነት በኤግዚቢነት ተይዘው የክሱ አካል ሆነዋል። አመልካች የተከሰሱት የወንጀል ሕግ አንቀጽ 346 ተላልፈዋል በሚል በመሆኑ በዚሁ ድንጋጌ መሰረት ይህ ወንጀል የተፈጸመበትን ሀብት ሊወረስ እንደሚቻል የተደነገገ በመሆኑና አመልካች ይህንን ገንዘብ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን እየገዛ የሚያስቀምጡት በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ይህ ገንዘብ የሚወረስ በመሆኑ የኤግዚቢቱ አካል መደረጉ ተገቢ ነው። ይህ ደግሞ ከኤግዚቢቱ በተጨማሪ ማስረጃ ሲሰማ የሚረጋገጥ በመሆኑ ለምን በኤግዚቢነት ተያዘብኝ ሊባል አይገባም። የስር ፍርድ ቤት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 97 እና 124 መሰረት በኤግዚቢቱ ላይ ወሳኔ እንዳይሰጥበት የዓቃቤ ሕግ ምስክሮች መቅረብ አልቻሉም። ይህ ባልሆነበት የወንጀል ፍሬ በመሆኑ የክሱ አካል የተደረገውና ለሰበር አቤቱታውም ምክንያት የሆነውን ገንዘብ ለባለቤቱ እንዲመለስ እና በምትኩ መኪናውን በዋስትና መያዙ ለመዝገቡም ዋስትና ስለሆነ ለክሱና አመልካች ከዚህ ቀደም ለተመለሰላቸው ኤግዚቢነት በተጠየቁ ጊዜ ስለማቀርባቸው ምንም መተማመኛ ስለማይኖር መኪናውን ለመመለስ ይህ ችሎት በቂና አሳማኝ ምክንያት ካለው አመልካች ሌላ ተለዋጭ ዋስትና እንዲጠሩ ሊደረግ ይገባል በማለት ተከራክረዋል።አመልካችም የመልስ መልሳቸውን በማቅረብ ተከራክረዋል።

ከላይ አጠር ባለ መልኩ የተገለጸው የግራ ቀኙን ክርክርና በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጠ ወሳኔ ይዘት የሚመለከት ሲሆን እኛም የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ባለመቅረባቸው በአመልካች ላይ የቀረበው የክስ መዝገብ በተዘጋበት በኤግዚቢነት የተያዘው ገንዘብ ለአመልካች ሲመለስ ለዋስትና እንዲሆን በአመልካች ተሽከራካሪ

ላይ የተላለፈው ዕግድ ሊነሳ አይገባም ተብሎ በመወሰኑ በዚህ ችሎት ደረጃ ሊታረም የሚችል መሰረታዊ የሕግ ስህተት መፈጸም አለመፈጸሙን አግባብነት ካለው ሕግ ጋር በማገናዘብ እንደሚከተለው መርምረናል።

እንደመረመርነውም ተጠሪ በአመልካች ክስ የመሰረተው በወንጀል ሕግ አንቀጽ 346 ስር የተደነገገውን በመተላለፍ በወጭ አገር ገንዘብ በሕገ-ወጥ መንገድ መነገድ ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ነው። ተጠሪ ምስክሮቹን ማቅረብ ባለመቻሉ ከዛሬ 10 ዓመት ከ9 ወር በፊት በጥቅምት ወር 2005 ዓ/ም ተጠሪ ምስክሮቹን ሲያቀርብ መዝገቡ ይንቀሳቀሳል በሚል ክሱ የቀረበበት መዝገብ እንደተዘጋና እስካሁን ተጠሪ ምስክሮቹን ባለማቅረቡ መዝገቡ እንደተዘጋ እንደሚገኝ ከስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሳኔ ተረድተናል።ተጠሪም ይህንን አልካደም። በዚህ የወንጀል ክስ መነሻ መጠኑ 839,133.00 (ስምንት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ሺህ አንድ መቶ ሰላሳ ሶስት) የሆነ የኢትዮጵያ ብር በብርበራ ከአመልካች ቤት ተወስዶ በኤግዚቢትነት እንደተያዘ የግራ ቀኙ ክርክር ያሳያል። በአመልካች ጥያቄ ገንዘቡ በኤግዚቢትነት ሲፈለግ አመልካች ገንዘቡን የሚያቀርቡ ስለመሆኑ ዋስትና እንዲሆን በአመልካች መኪና ላይ ዕግድ ተሰጥቶ ለአመልካች ገንዘቡ እንደተመለሰላቸውም ተገንዝበናል።ከዚህ መረዳት የሚቻለው መኪናው ኤግዚቢት እንዳልሆነ ጭምር ነው።

አመልካች አቤቱታ ያቀረቡት በመኪናቸው ላይ የተሰጠው ዕግድ እንዲነሳላቸው ሲሆን ዐቃቤ ሕግ አመልካች በቂ ዋስትና ካቀረቡ ዕግዱ ቢነሳ እንደማይቃወም ገልጿል።የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአመልካች ጥቂ አስቀድሞ በተሰጠ ትእዛዝ ተቀባይነት ያላገኘ ነው በሚል ወደቅ ካደረገ በኋላ የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአመልካች አቤቱታ ወደቅ መደረጉ ተገቢ ነው ሲል የወሰነው አመልካች ፈጽሞ ለተባለው ወንጀል የይርጋ ጊዜ 15 ዓመት በመሆኑ እስካሁን የባከነው 10 ዓመት ከ11 ወር ሲቀነስ በቀሪው ጊዜ ዐቃቤ ሕግ ምስክሮቹን አቅርቦ መዝገቡ እንዲንቀሳቀስ የመጠየቅ መብት ስላለው በኤግዚቢቱ ላይ ወሳኔ ሊሰጥ የሚገባው በዋናው ጉዳይ ላይ ወሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ነው በሚል በሰ/መ/ቁጥር 126017 እና 45572 የተሰጠውን የሕግ ትርጉም እና በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 220/1፣217(1/ሐ) እና 218 የተደነገገውን በዋቢነት በመጥቀስ ነው። አመልካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም በዚህ መልኩ የተሰጠው ወሳኔ በመኪናቸው ላይ የተሰጠው ዕግድ ላልተወሰነ ጊዜ ጸንቶ እንዲቆይ የሚያደርግ ወሳኔ መሰጠቱ በንብረቱ ላይ ያላቸውን መብት ከሕግ አግባብ ውጭ የገደበ በመሆኑ በሚል ምክንያት ነው።

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 40 እና በሌሎች ሕግጋት ላይ በንብረት መብት ላይ የተጣለው ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው በንብረት መብቱ ላይ ጥሰት እንዳይፈጠርበት በሕግ ጥበቃ ይደረግለታል። የዚህ ጥበቃ አስፈላጊነትም ማንኛውም ሰው ንብረቱን በሰላም እንዲጠቀምበት ወይም እንዲገለገልበት ለማስቻል እንዲሁም የንብረት መብት በመጠበቅ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እና ፈጠራን ለማበረታታ ነው።የንብረት መብትን ከሕግ አግባብ ውጭ መገደብ በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የንብረት መብት ዋስትና ዋጋ እንዲያጣ ስለሚያደረግ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 2(4/ሀ) እንደተደነገገው እንደመሰረታዊ የሕግ ስህተት ተቆጥሮ ሊታረም የሚገባው ይሆናል።

በወንጀል ክስ ላይ ኤግዚቢት ሆነው በቀረቡ ማናቸውም ነገሮች ላይ የፍርድ ቤቱ መዝገብ ሹም ቁጥር እና ምልክት በማድረግ በተጠበቀ ስፍራ የሚያስቀምጣቸው መሆኑን የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 97 ድንጋጌ ላይ የተመለከተ ሲሆን ይህም ሀላፊነት በመሠረታዊነት የፍርድ ቤቶች ኃላፊነት መሆኑን ከድንጋጌው ይዘት መገንዘብ ይቻላል። በዚህ አግባብ የተመዘገቡት እና የተቀመጡ ኤግዚቢቶች ነገሩ በሚሰማበት ዕለት ከሳሽ በሆነው ዓቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ መቅረብ ያለባቸው ስለመሆኑም የዚሁ ሕግ ቁጥር 124/2 ድንጋጌ ይዘት ያስገነዝበናል። በእነዚህ ድንጋጌዎች አግባብ ኤግዚቢት ሆኖ የቀረበው ማናቸውም ነገር በመንግስት ሊወረስ የሚገባ ስለመሆኑ ወይም ለባለንብረቱ ሊመለስ የሚገባ ስለመሆኑ ፍርድ ቤቱ በወንጀሉ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ሲሰጥ አብሮ የሚወሰን ወይም እንደአስፈላጊነቱ በወንጀሉ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ በሚቀርብ አቤቱታ መነሻነት ትዕዛዝ የሚሰጥበት ነው።

በተያዘው ጉዳይ አመልካች በተከሰሱበት ወንጀል ጥፋተኛ የሚባሉ ቢሆን ይህ ወንጀል የተፈጸመበት ሀብት ሊወረስ እንደሚችል በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 346 ስር የተደነገገው ያሳያል።በዚህ መሰረት በኤግዚቢትነት በተያዘው ገንዘብ ላይ መወሰን የሚቻለው የፍርድ ሂደቱ ቀጥሎ ተጠሪ ምስክሮችን አቅርቦ ሲያስረዳና አመልካች በማስተባበል መከላከል አለመቻላቸው ተረጋግጦ በአመልካች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ ሲሠጥ ነው።

በወንጀል ሕግ ከአንቀጽ 216 እስከ 228 ድረስ የተደነገገው የይርጋ ጊዜ ለወንጀል ክስ መመስረቻ እና የወንጀል ቅጣት ማስፈጸሚያ ሆኖ የተደነገገ ነው።እነዚህ ድንጋጌዎች የወንጀል ክስ መዝገቡ በዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ያለመቅረብ ምክንያት በመዘጋቱ ምክንያት በኤግዚቢትነት የተያዘ ገንዘብ ሲለቀቅ ለዋስትና ዓላማ በንብረት ላይ የተሰጠው ዕግድ እንዲነሳ የቀረበውን አቤቱታ ላለመቀበል ተፈጻሚ የሚሆኑ ድንጋጌዎች አይደሉም። በመሆኑም የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልካች በንብረታቸው ላይ የተሰጠው ዕግድ እንዲነሳላቸው ላቀረበት አቤቱታ እነዚህን ድንጋጌዎች በመጥቀስ ውሳኔ መስጠቱ ሊታረም የሚገባው ስህተት ነው ብለናል።

በተጨማሪም የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለውሳኔው መሰረት ያደረገው በሰ/መ/ቁጥር 45572 (በቅጽ 10 እንደታተመው) ላይ የሕግ ትርጉም የተሰጠው ላልተወሰነ ጊዜ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች እስከሚቀርቡ ድረስ በሚል መዝገቡን መዘጋት የተከሳሹን መብት የሚጥስ ነው። በሚል በቀረበ አቤቱታ መነሻ የተሰጠ ትርጉም እንጂ ከታያዘው ጉዳይ ጋር ተመሳሳይ በሆነና ከኤግዚቢት ጋር በተያያዘ የተሰጠ የሕግ ትርጉም ባለመሆኑ ለተያዘው ጉዳይ ተፈጻሚነት ያለው አይደለም። እንዲሁም በሰ/መ/ቁጥር 126017 (በቅጽ 21 እንደታተመው) ላይ የሕግ ትርጉም የተሰጠውም በወንጀል ጉዳይ በኤግዚቢትነት የተያዘ ንብረት በፍርድ ውሳኔ የሚገኘው በወንጀሉ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥ ለባለንብረቱ ይመለስ ወይም ለመንግስት ገቢ ይሁን ተብሎ ሲወሰን ወይም ተገቢውን የሕግ ሥርዓት ተከትሎ ሥልጣን ባለው አካል ትዕዛዝ ሲተላለፍ እንጂ በወንጀል ክስ ውሳኔ እየተጠበቀ እያለ መዝገብ ላይ የተያዘውን አግዚቢት የፍትሐ ብሔር ክስ እንዲቀርብ ተደርጎ በዚሁ ክስ መነሻነት ንብረት ይለቀቅ በማለት ውሳኔ የሚሰጥበት የሕግ አግባብ የለም በማለት የተሰጠ የሕግ ትርጉም ነው።በመሆኑም በተያዘው ጉዳይ ላይ አመልካች ያቀረቡት በንብረት ላይ የተሰጠ ዕግድ ይነሳልኝ አቤቱታ መስተናገድ የሚገባው በወንጀል ክስ መዝገብ ላይ ነው ወይስ በሌላ የፍትሐ ብሔር መዝገብ ላይ ነው የሚል

አከራካሪ ነጥብ ባለመኖሩ የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለተያዘው ጉዳይ ተፈጻሚነት የሌለውን የሕግ ትርጉም መሰረት አድርጎ ወሳኔ መስጠቱ ሊታረም የሚገባው ስህተት ነው ብለናል።

በሌላ በኩል የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 176890 እና 240930 ላይ በሰጠው የሕግ ትርጉም ተከላሾችን ባለማቅረብ ተከላሾች እስከሚቀርቡ ድረስ በሚል የፍርድ ሂደቱ ሲቋረጥ በኤግዚቢትነት የተያዘው ንብረት እንዲለቀቅ በቀረበ አቤቱታ ላይ ወሳኔ ሳይሰጥ ማቆየት ባለንብረቱ በንብረቱ እንዳይጠቀሙ የሚያደርግ ውጤት በማስከተል የንብረት መብት የሚጥስና ንብረቱ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ አበርክቶ እንዳይኖረው የሚያደረግ በመሆኑ ሊታረም የሚገባው ስህተት ነው በማለት የመዝገቡን መንቀሳቀስ ሳያስፈልግ በኤግዚቢትነት የተያዘ ንብረት ለንብረቱ ባለቤት ሊመለስ ይገባል የሚል አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ሰጥቷል።

በያዝነውም ጉዳይ ተጠሪ በአመልካች ላይ የመሰረተውን የወንጀል ክስ ምስክሮቹን አቅርቦ የማስረዳት ኃላፊነት አለበት።በዚህ አግባብ በሕግ የተዘረጋውን ሥነ ሥርዓት በመከተል ዐቃቤ ሕግ ምስክሮቹን አቅርቦ ክሱን ማስረዳት ባለመቻሉ ምስክሮቹን ባቀረበ ጊዜ መዝገቡ እንደሚንቀሳቀስ ተገልጾ መዝገቡ ተዘግቷል።መዝገቡም በዚህ አግባብ ተዘግቶ ከ10 ዓመት በላይ ሆኗል።ዐቃቤ ሕግ ምስክሮቹን ማቅረብ ባለመቻሉ የክሱ መዝገብ እስከተዘጋ ድረስ በኤግዚቢትነት የተያዘውና በአመልካች ቤት ተበርብሮ የተወሰደው ገንዘብ በኤግዚቢትነት ተይዞ እንዲቆይ ማድረግ የአመልካችን ንጽሁ ሆኖ የመገመት መብት የሚሸራርፍ ከመሆኑም በተጨማሪ የአመልካችን የንብረት መብት በመጣስ ንብረቱ በኢኮኖሚው ላይ የሚኖረውን አበርክቶ የሚያሳጣ ይሆናል።በያዝነው ጉዳይ በኤግዚቢትነት የተያዘው ገንዘብ ለአመልካች የተመለሰላቸው ቢሆንም ገንዘቡ በተፈለገ ጊዜ አመልካች ገንዘቡን የሚያቀርቡ ስለመሆኑ ዋስትና እንዲሆን በሚል የአመልካች መኪና ታግዶ እንዲቆይ ማድረግ ኤግዚቢት ያለሆነውን መኪና አመልካች አንደባለቤት በፈለጉት አኳኋን እንዳይጠቀሙ በማድረግ የንብረት መብታቸውን የሚጥስና ኤግዚቢት ያልሆነውን መኪና በተዘዋዋሪ መንገድ እንደኤግዚቢት መቁጥር ስለሚሆን የሕግ ድጋፍ ያለው አይደለም።

በመሆኑም በአመልካች ላይ የቀረበው የወንጀል ክስ መዝገብ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ባለመቅረባቸው ሲዘጋ በኤግዚቢትነት የተያዘው ገንዘብ ምክንያታዊ ላልሆነ ጊዜ ተይዞ እንዲቆይ የሚያደርግ ትዕዛዝ ለመስጠት የሚያስችል የሕግ አግባብ የለም።በኤግዚቢትነት የተያዘው ገንዘብ ለአመልካች እንዲመለስ ሲወሰን መዝገቡ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አመልካች ገንዘቡን የሚያቀርቡ ስለመሆኑ ዋስትና እንዲሆን በሚል በመኪናቸው ላይ እግድ መስጠቱም ሆነ ዕግዱ እንዲነሳላቸው ሲጠይቁ እግዱ ሊነሳ አይገባም ተብሎ መወሰኑ ሕገ መንግስታዊ ጥበቃ የተደረገለትን አመልካች በመኪናው ላይ ያላቸውን በንብረቱ የመጠቀም መብት ከሕግ አግባብ ውጭ የሚገድብ በመሆኑ ሊታረም የሚገባው መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስለሆነ ተከታዩን ወስነናል።

ወሳኔ

1. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 138305 ላይ በቀን 21/11/2014ዓ/ም የሰጠው ትእዛዝ እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 010728 ላይ በቀን 18/04/2015 ዓ/ም የሰጠው

ወሳኔ በፌዴራል ጠቀላይ ፍርድ ቤት የሰበር ሥነ ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 17/2015 አንቀጽ 9/1 መሰረት ተሸረዋል።

2. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በኤግዚቢትነት የተያዘው ገንዘብ ለአመልካች እንዲመለስ ሲያዝ የአመልካች መኪና እንዲታገድ በመ/ቁጥር 138305 ላይ የሰጠው ትዕዛዝ ተነስቷል። ዕግዱ ተላልፎላቸው ለነበሩት አካላት ይጻፍ።

ትዕዛዝ

1. የወሳኔው ግልባጭ ለስር ፍርድ ቤት ይተላለፍ። ሲጠይቁ ለግራ ቀኝም ይሰጣቸዋል።
2. መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ።

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት

ዕ/ወ